

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093079-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: FERNANDO ANTONIO NEVES ASAIAG

RECORRIDO: UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTOR REQUER TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5093079-36.2024.4.02.5101

510015015193 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093079-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: FERNANDO ANTONIO NEVES ASAIAG

RECORRIDO: UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora, em face de decisão nos autos originários (5088904-96.2024.4.02.5101) que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a qual tinha por objetivo a imediata proibição do Jubilamento do Autor, estudante de enfermagem na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, registrado na matrícula de nº 20152120013, e que a referida matrícula permaneça trancada até o fim do tratamento do autor.

Assim fora proferida a decisão recorrida (Evento 3 dos autos originários):

"A liminar requerida visa assegurar um direito cujo perecimento, caso o provimento não seja imediato e favorável, não é iminente. A única utilidade que subsiste na medida é a satisfação mais célere da pretensão autoral, o que contrasta com a segurança que advém de se ouvir previamente o réu. Por outro lado, inconveniente se mostra a alteração da relação jurídica sem uma base sólida para tanto, o que somente surgirá com o término da instrução probatória. Sendo assim, fica INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA.

Intime-se, e cite-se a parte ré para apresentar resposta por escrito, no prazo de 30 dias, devendo ainda carrear aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, cumprindo assim a norma do art. 11 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Manifeste-se também, na mesma oportunidade, quanto à caracterização de litispendência ou coisa julgada de que tenha conhecimento.

Diante dos princípios contidos no art. 2º da Lei nº 9.009, de 26 de setembro de 1995, subsidiariamente aplicada (art. 1º da Lei nº 10.259/2001), notadamente os princípios da celeridade e da economia processual, a parte ré, no mesmo prazo, apresentará proposta de transação por escrito, se for dos seu interesse, o que não significará nenhuma admissão de culpa nem será levado em consideração num possível julgamento de mérito. Havendo proposta, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 5 dias, vindo os autos imediatamente conclusos para homologação do acordo, se for o caso.

Rio de Janeiro, 04/11/2024"

Sustenta o recorrente que *"é portador de transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas, classificado pela CID-10 como F19.2, uma condição reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS), caracterizando-se como uma dependência química, que requer tratamento contínuo e, por vezes, internação em clínicas de reabilitação. Em razão de seu tratamento de saúde, o autor foi compelido a trancar sua matrícula em quatro oportunidades (nos semestres 2017.2, 2018.1, 2023.1 e 2023.2), todas devidamente justificadas e amparadas por laudos médicos que atestam a necessidade de afastamento para tratamento de saúde"*. Aduz que ao tentar trancar novamente sua matrícula, para dar continuidade ao tratamento, foi impedido pela Universidade, sob a justificativa de que o prazo de conclusão do curso, previsto para matrículas de 2015, já foi ultrapassado, e que, portanto, a ausência prolongada do autor ensejaria sua jubilação, concedendo o prazo limite para a conclusão no semestre de 2025.1.

Requer, desse modo, a reforma da decisão impugnada para que seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, com a imediata proibição do jubilamento do recorrente, registrado na matrícula de nº 20152120013, que deverá permanecer como trancada até o julgamento do mérito.

Contrarrazões, evento 7, pugnando pela manutenção da decisão

Passo a decidir.

VOTO

Conforme o artigo 300, *caput*, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), são estabelecidas as disposições gerais relativas à tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, são eles: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

In casu, em juízo perfunctório, típico das medidas de urgência, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados.

Apenas com análise dos fatos e do direito narrados na petição inicial, bem como dos documentos juntados, não é possível deferir a tutela de urgência *inaudita altera pars*.

Portanto, vislumbro não preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no art. 300 do CPC e entendo que os argumentos da parte autora não são suficientes a gerar a revisão de plano da referida decisão.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.

1. A parte autora, assistida ou não por advogado, fique desde logo ciente de que não receberá necessariamente comunicações pelo Correio a respeito de todos os atos do Juiz, mesmo quando houver prazo de seu interesse a ser observado. Somente de decisões recorríveis nos termos das Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001 (indeferimento de liminar ou sentença) pode esperar ser intimada por telegrama ou outro meio semelhante. Deve, portanto, inteirar-se periodicamente do estado do processo, inclusive para tomar conhecimento de pagamentos que tenham sido determinados em seu favor. Os meios possíveis para manter-se atualizado sobre todas as ocorrências são a INTERNET, onde o processo pode ser visto em sua integralidade, bem como o comparecimento pessoal ao Juizado. Não serão fornecidas informações por meio de telefone a jurisdicionados ou advogados.